

1003949-56.2022.8.26.0127

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Leila França Carvalho Mussa

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... - Cabimento - Veículo protegido objeto de furto - Inércia da ré em efetuar o pagamento da indenização ao argumento de que o autor deveria primeiro quitar as pendências financeiras - Correta condenação ao pagamento da indenização, descontados os débitos pendentes sobre o bem - Relação jurídica que, ao contrário do que aduz a ré, se submete às normas protetivas do CDC - Evidente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

3ª Vara Cível

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003949-56.2022.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003949-56.2022.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Alexandre Salvador Picelo

Requerido:

Protegendo Bem Clube de Benefícios

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leila França Carvalho Mussa

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Alexandre Salvador Picelo em face de Clube de Benefícios Bem Protege. Narra o autor que é proprietário do veículo indicado na inicial e aderiu ao serviço de proteção veicular oferecido pela ré. Afirma que em 21/08/2021, foi abalroado por uma motocicleta, que realizou uma ultrapassagem indevida, invadindo a pista contrária, quando trafegava com seu veículo na estrada da Gopiúva, na altura da pizzaria Nostra. Diante desse evento, afirmou ter lavrado boletim de ocorrência e na sequência, acionou a ré, para obtenção de indenização correspondente ao valor do veículo, na forma do pactuado, mas teve seu pedido indeferido sob assertiva de atraso na entrega dos documentos. Pede a procedência da ação, para condenação da ré ao pagamento de indenização do valor do veículo; além de danos morais que entende ter sofrido. Pede a gratuidade de justiça. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 12-85.

A inicial foi aditada às fls. 91-141, nos termos do Despacho de fls. 87-88.

A ré foi, então, citada (fl.146).

A parte autora apresentou nova emenda à inicial às fls. 153-173; acrescentando ao rol de pedidos da prefacial, que fosse declarada a resolução contratual na data do aviso de sinistro, bem como a condenação da Ré na devolução dos valores recebidos desde a data do referido aviso ocorrido em 21/08/2021, até a data presente.

Nos termos do Despacho de fl. 175, o Autor foi informado de que o recebimento da nova emenda dependeria de consentimento do réu, porquanto já citado, antes da apresentação da nova emenda.

Foi expedido carta de intimação ao Réu, em relação a emenda à inicial, que foi recebida, conforme aviso de recebimento acostado à fl. 183.

A ré apresentou contestação às fls. 184-206. De início, informou não concordar com o aditamento da inicial. No mérito, tece considerações a respeito da inexistência de relação consumerista entre as partes. Em seguida, impugna o pleito de dano material, sob assertiva de que, embora o Autor tenha se envolvido no sinistro no dia 21/08/2021, conforme consta no Boletim de Ocorrência, somente foi providenciada a documentação completa no dia 29/11/2021, ou seja, descumprindo o prazo previsto no Regulamento. Entende que sua conduta se baseou no exercício regular do direito, por descumprimento dos requisitos para indenização, não se vislumbrando, assim, que tenha agido intencionalmente para prejudicar o Réu. Remotamente, na eventual hipótese de procedência do pedido, pede que o valor dos danos materiais seja adequado aos limites do contrato firmado entre as partes (abatendo/deduzindo a cota participativa, contratada pelas partes - itens 18.1 e 21.4 do Regulamento do Associado). Também impugnou os pretensos danos morais. Diante do exposto, buscou a parte a improcedência dos pedidos autorais. Juntou documentos (fls. 207-302).

Réplica às fls. 307-317.

Determinada a especificação de provas (fl. 303), o autor e réu pugnaram pelo julgamento antecipado (fls. 306 e réplica).

O feito foi saneado, entendendo-se pela aplicabilidade do CDC, inclusive, decidindo sobre a distribuição das provas entre as partes (fls. 318-321).

As partes instadas (nos termos da Decisão saneadora), se manifestaram: o Autor às fls. 326-352, trazendo os documentos de fls. 353-375, e a Ré à fl. 376. Sendo que, esta última (a Réu), postulou pelo saneamento do feito.

A Decisão de fl. 382 ressaltou o fato de o processo já ter sido saneado, e determinou que se aguardasse o decurso do prazo da Ré.

Certificado o decurso do prazo para manifestação da Ré (fl. 385), foi encerrada a instrução e aberto prazo para memoriais (fl. 386). Somente a parte autora apresentou alegações finais (fls. 389-391).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

O processo comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas. Ademais, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas, tal como acima relatado.

Inicialmente, destaco que o pedido será analisado de acordo com o indicado na petição inicial, haja vista a discordância da ré com relação ao aditamento à

inicial; e conforme já adiantado na Decisão Saneadora de fls. 318-321.

Não havendo preliminares, passo a análise do mérito:

No mérito, o pedido do autor é parcialmente procedente.

Trata-se de ação em que pretende o autor o recebimento de indenização por danos materiais e morais, fundado na recusa ao pagamento de indenização pela empresa ré, com lastro em contrato de proteção veicular, firmado entre as partes.

O veículo foi sinistrado no dia 21/08/2021, e a Ré se recusou ao pagamento da indenização, pois o autor somente providenciou a documentação completa de toda documentação e informações necessárias para o processamento do pedido no dia 29/11/2021.

Ora bem, embora a ré não tenha natureza jurídica de seguradora, ao que se verifica, atua como se fosse. Para tal constatação basta analisar as cláusulas de seu regulamento interno (fls. 19-61), pois ao contrário do alegado em contestação, ela não aceita a associação de qualquer pessoa com seu veículo, uma vez que ela se reserva ao direito de recusa de associação (cláusula 5.4 - fl. 24), informa que a ocorrência de mais de um evento no período de doze meses pode ocasionar a exclusão do associado (cláusula 2.5, item "a" - fls. 103), informa as hipóteses de possibilidade da exclusão do associado (cláusula 5.5.2 - fl. 25), informa que não haverá proteção para veículos recusados (cláusula 29.4- fl. 60), dentre outras cláusulas.

Ademais, como também adiantado na Decisão Saneadora de fls. 319, o autor ostenta a qualidade de destinatário final do produto/serviço, situação que se amolda à definição do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. A ré, por sua vez, exerce atividade econômica, pois oferece ao serviço ao mercado, o que lhe confere a qualidade de fornecedora (CDC, artigo 3º).

Neste passo, embora se apresente como entidade associativa, a ré se amolda perfeitamente à legislação consumerista, pois utiliza da prática associativa apenas com a finalidade de criar óbice à incidência do sistema legal de proteção aos consumidores, o que se mostra inadmissível. Em verdade, a atividade típica exercida é equivalente à de uma seguradora.

Portanto, aplicam-se à relação jurídica das partes as regras do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, cito os seguintes julgados do E. TJSP:

"Prestação de serviços - Proteção veicular - Ação de cobrança de indenização - Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de associação prestadora - Sentença de parcial procedência - Recurso da ré - Manutenção do julgado - Cabimento - Veículo protegido objeto de furto - Inércia da ré em efetuar o pagamento da indenização ao argumento de que o autor deveria primeiro quitar as pendências financeiras - Correta condenação ao pagamento da indenização, descontados os débitos pendentes sobre o bem - Relação jurídica que, ao contrário do que aduz a ré, se submete às normas protetivas do CDC - Evidente abusividade de conduta da associação - Valores despendidos pelo autor com locação de veículo, utilizado em seu trabalho como motorista de aplicativo - Indenização material devida, a esse título. Apelo da ré desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1022520-58.2019.8.26.0005; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021)

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Associação - Programa de proteção patrimonial - Relação securitária caracterizada - Contrato que se assemelha ao seguro, submetendo-se a ré ao CDC - Direito do autor incontroverso - Sentença

mantida - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1004352-86.2018.8.26.0637; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)

Dito isto, ainda que haja previsão contratual para entrega de toda documentação, verifica-se que o Autor em nenhum momento ficou inerte a todas as solicitações feitas por e-mail pela Ré. Veja-se que o acidente aconteceu em 21/08/2021, sendo a comunicação feita na mesma data, havendo resposta da Ré ao primeiro e-mail somente em 23/08/2021, com indicação de procedimentos aos 25/08/2021, relacionando toda documentação necessária, nada alertando para prazo fatal de arquivamento. Em 30/08/2021, a Ré, munida da documentação até então apresentada, solicitou apresentação de três orçamentos, sendo que, no dia seguinte, o Autor encaminha resposta apontando dificuldades em mandar orçamentos, pelo fato do veículo estar muito avariado e todas as oficinas disponibilizadas se localizarem muito distantes do Réu.

Cientificada da dificuldade do Autor, ao que se tem, percebe-se que a Ré nada fez para minimizar o problema da distância em relação as oficinas oferecidas, tampouco efetuou notificação ao Autor de que o seu prazo estaria expirando.

Assim, tenho que a mencionada cláusula estabelecendo prazo para entrega de toda documentação, sem que o Autor seja previamente notificado de que a demora para cumprimento integral de todo procedimento acarretará arquivamento do pedido se revela abusiva, de modo que ela deve ser afastada, permitindo, assim, o prosseguimento do procedimento.

Além do mais, a resposta dos e-mails feitas pela Ré nada mencionando sobre prazo fatal gerou no Autor a certeza da continuidade do contrato.

Ora, infringindo o autor regra contratual, deveria ele, ao menos, ter sido notificado a respeito de sua "inatividade" em relação ao regulamento estabelecido pela ré.

Desta forma, não restam dúvidas a respeito da obrigação da Ré em pagar ao Autor o valor da indenização, que deverá ser adequado aos limites do contrato firmado entre as partes, abatendo-se/deduzindo-se, contudo, consoante informado pela Ré, a cota participativa, contratada pelas partes - itens 18.1 e 21.4 do Regulamento do Associado.

Quanto ao dano moral, o mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral. Dano moral é a lesão a um bem extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa. Não decorrem os danos morais, desta maneira, de todo e qualquer aborrecimento, sendo de rigor a identificação de uma dor que ultrapassa aquela imposta pela vida cotidiana.

E não se pode olvidar que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no descumprimento de deveres contratuais não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima. (STJ. 3ª Turma. REsp 151.322-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 02/12/2022, p. 303)

Enfim, não estando necessariamente comprovado o dano imaterial, entendo que o indeferimento do pedido formulado neste sentido é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, e o faço para condenar a ré no pagamento dos danos materiais, nos termos da fundamentação. Sobre o débito incidirão correção monetária, desde a data do sinistro, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da data da citação. Afastando-se, também nos termos da fundamentação,

os pretensos danos morais.

Diante da parcial procedência dos pedidos inicialmente formulados, e consequente parcial sucumbência observada, cada uma das partes deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e despesas processuais, além de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte contrária, (observada a justiça gratuita, se o caso).

Certificado o trânsito em julgado, nos termos do artigo 513, §1º, do NCPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, que deverá ser peticionado digitalmente, por dependência ao presente feito, na forma incidental de cumprimento de sentença.

P.R.I.C.

Carapicuíba, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA